

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 766/2539 บริษัท ไทย อะลิฟาติกส์ จำกัด
กรมสรรพสามิต

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2532) มาตรา

พ.ร.บ.ฟักัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534 มาตรา

ตามฟักัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้าย พระราชบัญญัติฟักัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ให้คำจำกัดความคำว่า "น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน" หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียมได้แก่น้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงหนักน้ำมันเตา และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ตามคำจำกัดความดังกล่าวสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ระบุแยกออกจากคำว่าน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ออกชื่อมาแล้ว ดังนั้น สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ จึงไม่ใช่ น้ำมันอื่น ๆ ที่ออกชื่อมาแล้ว และแม้สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ นั้น จะมีคุณสมบัติอยู่ในข้อกำหนดคุณภาพน้ำมันก๊าดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2532) เรื่องกำหนดคุณภาพของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าด ก็ไม่ใช่ น้ำมันก๊าดตามคำจำกัดความข้างต้น ดังนี้ ฟักัดอัตราภาษีสรรพสามิตตอนที่ 1 ในประเภทที่ 01.03 รายการน้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกันจึงไม่รวมถึงสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ด้วย สารละลายเคมีไวท์สปิริตจึงไม่ใช่สินค้าที่จะต้องเสียภาษีตามฟักัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 01.03 ท้ายพระราชบัญญัติฟักัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 และเมื่อตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่เรียกเก็บภาษีจากสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ จำเลยก็ไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต คำวินิจฉัยคำ
คัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต และคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำคัดค้านการ
ประเมินภาษีสรรพสามิตให้จำเลยคืนหนังสือคำประกันของธนาคารแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพ
สามิต คำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้
จำเลยคืนหนังสือคำประกันของธนาคารแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ตามพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระ
ราชบัญญัติพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534ให้คำจำกัดความคำว่า
"น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน" หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่
น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซลน้ำมัน
เชื้อเพลิงหนักน้ำมันเตา และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมัน
หล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์)ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ
ก๊าซธรรมชาติเหลวก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้
และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์
อื่นที่ได้จากการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เห็นว่า ตามคำจำกัดความดังกล่าวสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ระบุแยกออก
จากคำว่าน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ออกชื่อมาแล้ว ดังนั้นสารละลายหรือโซลเว

ชนิดต่าง ๆ จึงไม่ใช่ น้ำมันอื่น ๆ ที่ออกชื่อมาแล้วและแม้สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ นั้น จะมีคุณสมบัติอยู่ในข้อกำหนดคุณภาพน้ำมันก๊าดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2532) เรื่อง กำหนดคุณภาพของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าด ก็ไม่ใช่ น้ำมันก๊าดตามคำจำกัดความข้างต้น ดังนี้ พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตอนที่ 1 ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ในประเภทที่ 01.03 รายการน้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน จึงไม่รวมถึงสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ด้วย สารละลายเคมีไวท์สปิริตพิพาทจึงไม่ใช่สินค้าที่จะต้องเสียภาษีตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 01.03 ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2534 และเมื่อตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เรียกเก็บภาษีจากสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ จำเลยก็ไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากโจทก์

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-นิเวศน์ คำผอง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ